



PUTUSAN

Nomor 1058 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HERU ANDRIANTO, S. KOM., bertempat tinggal di Jalan Cangkreng Kidul, RT.03, RW.02, Kelurahan Cangkreng Kidul, Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Triatmoko, S.E., S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Agus Triatmoko dan Rekan, beralamat di Perum Griya Boro Mukti Permai, Gang Cempaka, Blok C4, Nomor 19, RT.04, RW.06, Kelurahan Borokulon, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2022;
Pemohon Kasasi;

Lawan

PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Cabang JOGYAKARTA, berkedudukan di Ruko Casagrande, Nomor 101, Jalan Ringroad Utara Maguwoharjo, Desa Maguwoharjo, Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sleman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1058 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat melakukan penarikan kendaraan Penggugat diluar prosedur adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita revindikasi atas kendaraan milik Penggugat 1 (satu) unit Kendaraan Merek Mitsubishi Pajero Sport Exceed 2.5 D 4X2 A/T, Tahun 2011, Nomor Rangka MMBGRKG40BF026412, Nomor Mesin 4D56UCCN6973, Warna Putih Metalik, Nomor Polisi AA 8344 CC;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan 1 (satu) unit Kendaraan Merek Mitsubishi Pajero Sport Exceed 2.5 D 4X2 A/T, Tahun 2011, Nomor Rangka MMBGRKG40BF026412, Nomor Mesin 4D56UCCN6973, Warna Putih Metalik, Nomor Polisi AA 8344 CC kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian imateriil atas manfaat dari kendaraan tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari dikalikan dengan jumlah hari selama dilakukannya penarikan kendaraan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat dengan menyatakan keputusan ini segera dapat dijalankan serta merta walaupun ada *verzet*, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair:

Apabila Mejlis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Eksepsi *non adimpleti contractus*;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1058 K/Pdt/2023



Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah memberikan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Smn tanggal 25 Juli 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 74/PDT/2022/PT YYK tanggal 28 September 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 September 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Smn *juncto* Nomor 74/PDT/2022/PT YYK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tersebut pada tanggal 12 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1058 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Nomor 74/PDT/2022/PT YYK tertanggal 28 September 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Smn tertanggal 25 Juli 2022;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Mengadili sendiri dan memutuskan:

1. Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat melakukan penarikan kendaraan milik Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat, diluar prosedur adalah Perbuatan Melawan Hukum;
2. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat, untuk mengembalikan 1 (satu) unit Kendaraan Merek Mitsubishi Pajero Sport Exceed 2.5 D 4X2 A/T, Tahun 2011, Nomor Rangka MMBGRKG40BF026412, Nomor Mesin 4D56UCCN6973, Warna Putih Metalik, Nomor Polisi AA 8344 CC kepada Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;
3. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untuk membayar ganti kerugian imateriil atas manfaat dari kendaraan tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari dikalikan dengan jumlah hari selama dilakukannya penarikan kendaraan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 12 Oktober 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sleman tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1058 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sleman dalam putusannya, Penggugat selaku Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 80914771811 tanggal 12 Juli 2018 telah lalai melaksanakan kewajibannya yaitu membayar angsuran hutang kepada Tergugat dengan tepat waktu;

Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan dalam hal apa Tergugat telah wanprestasi, maka gugatan harus dinyatakan kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HERU ANDRIANTO, S. KOM., tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HERU ANDRIANTO, S. KOM.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1058 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Andre Trisandy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. Meterai : Rp 10.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi : Rp480.000,00+
- Jumlah : Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Plh. Panitera Muda Perdata

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1058 K/Pdt/2023